



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

RESOLUCION RECTORAL **45104**

07 DIC. 2018

POR LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
ADELANTADA EN CONTRA DE UN ASPIRANTE ADMITIDO A UN PROGRAMA
ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, especialmente las conferidas en el Estatuto General (Acuerdo Superior 1 de 1994) artículo 42, literales h y t; el Acuerdo Académico 236 del 26 de octubre de 2002 y Acuerdo Superior 429 del 26 de agosto de 2014, artículo 6, profiere la presente decisión,

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante la Resolución Rectoral 44277 del 11 de mayo de 2018, el Rector de la Universidad de Antioquia, inició una actuación administrativa en contra del Joven MATEO GÓMEZ PÉREZ, identificado con la Cédula 1.000.920.350, quien se inscribió y fue admitido al Programa Académico de Entrenamiento Deportivo semestre 2018-1, bajo la condición de Indígena con aval expedido por el Cabildo Urbano Chibcariwak con sede la Ciudad de Medellín, representado legalmente por el señor Jhonny Mauricio Cujilema Tenelanda (folios 14 a 16).
2. La anterior actuación se originó en información suministrada por el Jefe del Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad de Antioquia, Diego Humberto Sierra Restrepo, a través del Oficio 20110001-362 del 13 de diciembre de 2017, adicionado el 2 de abril de 2018 con el Oficio 20110001-094-2018, manifestando que revisada la documentación aportada por el Joven MATEO GÓMEZ PÉREZ, encontró las siguientes situaciones presuntamente irregulares, que permiten inferir su no pertenencia a la etnia indígena (folios 1 al 6):

"(...)

Observaciones: // Admitido bajo la condición de Indígena, por el Cabildo Urbano Chibcariwak; sin embargo, cuando se le hace la solicitud de documentos, allega certificación que indica que su abuela materna pertenece al resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento.

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



El admitido nació en Caldas-Antioquia, su padre en Medellín y la madre en San Andrés de Sotavento. Es bachiller de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez de Medellín. // Ni la abuela materna, ni la madre del aspirante, ni éste se encuentran en el censo indígena."

3. Como evidencia de lo anterior, el mencionado servidor anexó los documentos que seguidamente se describen, aportados por el aspirante a la Universidad:

DOCUMENTOS	DESCRIPCIÓN
Formato de Aval como Indígena expedido por el Cabildo Urbano Chibcariwak.	Firmado por el señor Jhonny Mauricio Cujilema Tenelanda, representante legal (folio 6), acompañado de una constancia expedida por el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Departamento de Córdoba, suscrito por Luis Eduardo Romero Herrera, Capitán menor. (folio 11) en la que informa que los abuelos de Mateo Gómez [José Ignacio Pérez Polo y Josefina María Suárez Peña], son indígenas pertenecientes al citado Resguardo, descendientes y pertenecientes a la étnica Zenú.
Cédula del aspirante (folio 7)	Muestra que su lugar de expedición es el Municipio de Itagüí, Antioquia.
Registro Civil de nacimiento del aspirante (folio 8).	Muestra que su lugar de nacimiento es el Municipio de Caldas. Hijo de Nicolás y Marciana Josefina.
Cédula del padre del aspirante, señor Nicolás Alberto Gómez Vallejo (folio 9).	Muestra que su lugar de nacimiento es Medellín, y lugar de expedición del documento, el Municipio de Itagüí.
Cédula de la madre de la aspirante, señora Marciana Josefina Pérez Suárez (folio 10).	Muestra que su lugar de nacimiento y lugar de expedición del documento es el municipio de San Andrés de Sotavento.

4. El acto que dio inicio a la actuación administrativa le fue notificada personalmente al implicado, el 17 de mayo de 2018 (folio 18).

5. El 13 de junio de 2018, el Joven MATEO GÓMEZ PÉREZ fue convocado para el 26 de junio de 2018, para ser escuchado sobre los hechos y no compareció (folio 20). Posteriormente, el 29 del mismo mes, el mencionado hizo presencia acompañado del abogado Luis Fernando Yauripoma Mocha, a quien le otorgó poder para actuar como consta a folios 23 y 24, y, luego de otorgársele la correspondiente personería, solicitó escuchar el testimonio juramentado del docente de la Universidad de Antioquia, Robert Dover del Departamento de Antropología, por su conocimiento y estudio que ha realizado acerca de los indígenas que habitan en la Ciudad de Medellín.

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



6. Ante la petición anterior, la abogada comisionada dispuso el 7 de septiembre de 2018 mediante auto de trámite, practicar en lugar de dicho testimonio, un estudio antropológico al mencionado aspirante admitido, con la finalidad de establecer si el joven MATEO GÓMEZ PÉREZ, ***"es de ascendencia indígena, y, en efecto si cumple con los factores que identifican a un miembro de la comunidad indígena, en los términos de la definición contemplada en el Decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995 y en el pronunciamiento de la Corte Constitucional [antes trascritos], consistentes en: acreditación de los elementos de: conciencia de identidad, valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, etc."*** (folios 25 a 28). Este auto le fue notificado al Apoderado vía correo electrónico, en la misma fecha (7 de septiembre de 2018), (folio 29).
7. El 11 de septiembre de 2018, se libró el oficio de solicitud de práctica de la citada prueba, al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para ser realizado por el Departamento de Antropología (folios 30 a 34).
8. La citada prueba fue recibida el 3 de octubre de 2018, cuyo informe suscrito por los docentes del Departamento de Antropología Andrés Felipe García y Juan Carlos Orrego Arismendy, obra a folios 36 a 38, con la siguiente conclusión:

"... se deduce entonces que el no haber nacido en el resguardo de San Andrés de Sotavento, no significa la no pertenencia de Mateo Gómez Pérez a una comunidad de la étnia zenú, y sobre todo cuando, como en su caso, ha participado en la vida social del resguardo y, en calidad de sujeto perteneciente a esa étnia, ha tomado parte en las actividades del Cabildo Urbano Chibcariwak. Por lo demás, su ascendencia amerindia por vía materna se hace evidente en los documentos incluidos en el expediente." (Subrayas fuera de texto).

SITUACIÓN ACTUAL DEL JOVEN IVÁN RAMIRO SANDOVAL CRUZ

El Joven MATEO GÓMEZ PÉREZ, se encuentra activo en el Programa de Entrenamiento Deportivo en el Instituto de Educación Física y Deportes. Según certificación del Departamento de Admisiones y Registro, matriculó el semestre 2018-1 y actualmente cursa el segundo semestre (folio 22).

CONSIDERACIONES

La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución Académica 3144 de 13 de julio de 2017, abrió proceso de admisión de aspirantes regulares y especiales, para los programas de pregrado correspondientes al semestre 2018-1, cuyas pruebas se surtieron el 25 y 26 de septiembre de 2017.

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



Para inscribirse a programas académicos de la Universidad de Antioquia con el privilegio de aspirante especial perteneciente a la étnia indígena, el aspirante debe cumplir y acreditar los requisitos que exige el Acuerdo Académico 236 del 26 de octubre de 2002 que unificó el Régimen de Admisión para los aspirantes nuevos a los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, el cual **en su artículo 8**, contempló como aspirantes nuevos especiales, entre otros, **a las comunidades indígenas**.

El artículo 9 del mismo Acuerdo Académico, dispuso para dicha comunidad minoritaria, dos (2) cupos adicionales por cada programa académico, al tiempo que precisó lo que se entiende por indígena, y, fijó los requisitos para ser concebida como tal, así:

"Artículo 9. En cada programa se asignarán dos cupos ...adicionales para los aspirantes provenientes de comunidades indígenas..."

Y en los párrafos 1 y 4, precisó:

Parágrafo 1. Este beneficio será reconocido a los aspirantes que permanecieran integrados a sus comunidades y acreditaran su participación en actividades de la comunidad o de la asociación. Además, deberán establecer compromisos futuros de servicio con su comunidad o con la asociación.

Definición de indígena: La Universidad de Antioquia, para efectos de esta reglamentación, entenderá por indígena a los miembros de las comunidades indígenas definidas como tales por el Decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995, que en su artículo 2 define:

"Comunidad o Parcialidad Indígena. Es el grupo o conjunto de familias, de ascendencia amerindia, que tienen por conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como forma de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que las distinguen de otras comunidades, tengan, tengan o no títulos de propiedad, o que no pueden acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes."

Parágrafo 4. Los aspirantes indígenas... debidamente certificados como tales, no pagarán derechos de inscripción." (Negrillas de texto y subrayas fuera de texto).



La Corte Constitucional en la Sentencia T-552 de 2003, Magistrado Ponente: **RODRIGO ESCOBAR GIL**, refiriéndose al tema de la jurisdicción indígena para ser considerada como tal, precisó respecto de la definición de comunidad indígena, lo siguiente:

En la Sentencia T-188 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte, para circunscribir el alcance de la protección de la diversidad étnica y cultural aplicable a las comunidades indígenas se apoyó en la definición contenida en el artículo segundo del Decreto 2001 de 1998, conforme al cual tales comunidades son "... los conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social que las diferencian de otras comunidades rurales". El Decreto 2164 de 1995, relativo al régimen de resguardos, para los efectos allí previstos, definió las comunidades indígenas como: "... el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que las distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes."

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y las distintas normas que desarrollan ese principio en favor de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas comportan, en muchos casos, el establecimiento de unos derechos especiales en función de la pertenencia a un grupo determinado. Los derechos para el grupo y para los individuos que lo conforman sólo surgen a partir de la objetiva identificación del grupo con base en el elemento diferenciador previsto en la Constitución, en este caso el origen étnico.

Establecido el conjunto de derechos que, en abstracto, se derivan, como derechos especiales de grupo, para las comunidades indígenas, es necesario determinar los criterios que permiten adscribir esos derechos a un determinado grupo, y a los individuos que lo conforman.

Existe, en primer lugar, una dimensión formal. A ella pertenece el reconocimiento oficial de los resguardos (territorio) y de las autoridades (el cabildo y otras autoridades tradicionales).

Cabe preguntar, entonces, si ese criterio formal es, en primer lugar, suficiente, y en segundo lugar, necesario, a efectos de adscribir los derechos, y en particular definir la jurisdicción indígena.

Para responder esa pregunta debe tenerse en cuenta que hay un segundo criterio, de carácter material, que define tanto la existencia de una comunidad

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



indígena, conforme a definición que debe tomarse de distintas fuentes, como la pertenencia o no a la misma de determinados individuos.

Para muchos de los derechos especiales que se derivan de la pertenencia a un grupo étnico, esta segunda aproximación es necesaria y suficiente. Así, basta con acreditar, mediante estudios antropológicos o etnológicos, que un individuo pertenece a una comunidad indígena, para que se manifiesten respecto de él distintos aspectos protectores del principio de diversidad étnica y cultural.”

Atendiendo al resultado del informe antropológico realizado por el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia [antes transcrito], que arrojó como resultado que el Joven MATEO GÓMEZ PÉREZ, sí es de ascendencia indígena por línea materna, perteneciente a la étnia Zenú con asiento en el Departamento de Córdoba, Municipio de San Andrés de Sotavento, e inscrito en el Cabildo Urbano Chibcariwak de la Ciudad de Medellín, cumple con los requisitos exigidos por la Universidad de Antioquia en el Acuerdo Superior Acuerdo Académico 236 de 2002, y particularmente con los elementos a que hace referencia el anterior pronunciamiento de la Corte Constitucional; por lo tanto, al quedar despejada cualquier duda sobre la pertenencia étnica del mencionado, hay lugar a mantener vigente en su favor, tanto la inscripción como el examen de admisión y la matrícula al programa académico de Entrenamiento Deportivo, realizados en 2017, conservando así la calidad que ostenta actualmente como estudiante activo de la Universidad de Antioquia; en consecuencia, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Mantener vigente la inscripción, el examen de admisión y la matrícula al programa académico de Entrenamiento Deportivo, surtidos en 2017 por el entonces aspirante MATEO GÓMEZ PÉREZ, identificado con la cédula 1.000.920.350, conservando así la calidad que ostenta actualmente como estudiante activo de la Universidad de Antioquia –Instituto de Educación Física y Deportes, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO 2. Notificar la presente decisión por parte de la Secretaría General de la Universidad de Antioquia, al Joven MATEO GÓMEZ PÉREZ, a través del email: teogope20@gmail.com conforme a autorización expresa a folio 23. [Dirección]

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



actual: Calle 12 C Sur N° 54-88 Interior 108 Barrio Guayabal, Medellín. Teléfonos (fijo y celular): 304 683 69 06].

ARTÍCULO 3. Comunicar el contenido de la presente decisión al Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad, para conocimiento y cumplimiento de lo aquí dispuesto.

ARTÍCULO 4. Una vez en firme la presente decisión, archívese el expediente físico.

ARTÍCULO 5. Contra la presente decisión no proceden recursos.

07 DIC. 2018


JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General



Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

Notificación Resolución Rectoral 45104

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

10 de diciembre de 2018, 7:44

Para: Mateo Gómez Pérez <teogope20@gmail.com>

Señor
MATEO GÓMEZ PÉREZ
Correo electrónico: teogope20@gmail.com

De acuerdo con su autorización, le notifico la Resolución Rectoral 45104, expedida el 7 de diciembre de 2018, "*POR LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADA EN CONTRA DE UN ASPIRANTE ADMITIDO A UN PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA*".

Por favor confirmar el recibo de este mensaje.

Atentamente,

Cordial saludo.
CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General
Universidad de Antioquia

 Resolución Rectoral 45104.pdf
318K



Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

Notificación Resolución Rectoral 45104

Mateo Gómez Pérez <teogope20@gmail.com>

11 de diciembre de 2018, 18:32

Para: Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

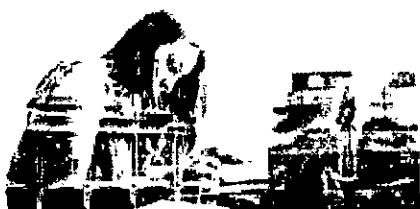
Recibido, muchas gracias.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



CAMPUS 50
La U se llena en el alma



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Secretaría General

10210001- 3043

RECIBIDO

12 DIC 2018

Eliana P.

Medellín, 12 de diciembre de 2018

Doctor
DIEGO SIERRA RESTREPO
Jefe Departamento de Admisiones y Registro
Universidad de Antioquia

Apreciado doctor,

Para su conocimiento, le remito copia de la Resolución Rectoral 45104 expedida el 7 de diciembre de 2018, *Por la cual se decide una actuación administrativa adelantada en contra de un aspirante admitido a un programa académico de pregrado de la Universidad de Antioquia*, en contra del joven MATEO GÓMEZ PÉREZ.

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia